



侵权行为有哪些类型？

Types of Tort

中文学习指南 | 给没有法律基础的英语专业学生。讨论英格兰与威尔士的侵权法；部分重要判例来自英国其他司法辖区。先学会提问，再记住英文名称。

第一步：看到损失，先不要急着说“赔偿”

Tort（侵权行为）是一种民事不法行为。Claimant（原告）请求法院救济，defendant（被告）是被起诉的人。但是：一个人受伤、东西坏了，或投资亏了，都不自动意味着眼前的被告必须赔钱。原告还需要找到适用的法律请求，并证明它的成立条件。

按顺序问三个问题：① 法律可能保护什么利益（interest）？② 用哪一个请求基础 / 侵权行为（cause of action / tort），其条件能否证明？③ 如果胜诉，什么救济（remedy）合适？把这三件事分开，是理解本章的钥匙。

第二步：用一张文字地图找方向

身体受到伤害：可能涉及 negligence（过失侵权）。名誉受损：考虑 defamation（诽谤侵权）。土地受到侵入或使用受妨碍：考虑 trespass to land（土地侵入）或 private nuisance（私人妨害）。动产被擅自触碰、拿走或出售：可能涉及 trespass to goods（动产侵入）或 conversion（侵占式处分）。金钱损失也可能受保护，但不能从“我亏了钱”直接推出某人有过失责任。

Damages（损害赔偿金）和 injunction（禁令）是可能的救济，不是侵权行为的种类。一个事件也可能触及多个利益；每条法律路径都要单独检验。

虚构例子：送货司机倒车撞伤李，造成骨折。身体健康是受影响的利益；negligence可能是请求基础；医疗费、误工损失和疼痛则是可能影响赔偿的后果。分析仍需检查义务、违反义务、因果关系与可赔损害。



身体与心理健康

第三步：过失侵权并不等于“出事就赔”

Negligence一般要求：被告对原告负有duty of care（注意义务），违反该义务，该违反造成损害，并且损害依法可获赔偿。注意义务是特定情境中采取合理谨慎措施的法律义务，不是保证任何事故都不发生。
[1]

第四步：读 Donoghue v Stevenson 的诉讼阶段 [1]

Donoghue 女士说，朋友给她买的一瓶不透明姜汁汽水里有腐烂的蜗牛，饮用后她病了。她并没有同制造商 Stevenson 先生订立合同。案件发生于苏格兰，上诉到了英国上议院。问题是：即使没有合同，制造商是否仍可能对最终饮用者负有注意义务？

谁赢了？为什么？Donoghue 女士赢得上议院的这次上诉。多数法官认为：如果她所陈述的事实得到证明，制造商可能对最终消费者负有注意义务。案件被发回查明事实；上议院没有认定瓶中确实有蜗牛，也没有在这次裁判中判给她最终赔偿。[1]

Pleaded facts（诉状主张的事实）与proved facts（已经证明的事实）不同。“上诉获胜”也不必然等于“整个诉讼已获得赔偿”。以后读其他案件，同样要问法院究竟决定到了哪一步。

第五步：身体之外，还要知道两种路径

过失造成的recognized psychiatric illness（医学上可识别的精神疾病）有时也可能获得赔偿；只是恐惧或难过，并不自动构成可赔精神损害。尤其是目击他人遇险者，还有专门限制，本章暂不展开。

制定法也提供重要规则：Occupiers' Liability Act 1957（1957 年场所占有者责任法）规定占有者对访客的共同注意义务；Consumer Protection Act 1987（1987 年消费者保护法）第一部分规定特定人对有缺陷产品造成损害的责任。它们可能是可能适用的法律路径，并不是“身体”之外又长出两种新的受保护利益。
[2, 3]



名誉：到底什么叫“发表”？

第六步：日常“公开”和法律 publication 不一样

Defamation（诽谤侵权）保护名誉。Libel通常指书面等较持久的形式，slander通常指口头等短暂形式。法律里的 publication（发表 / 向他人传播），关键是话传达给原告以外至少一人；不要求登报、上网或告诉很多人。只私下对原告本人说，且没有第三人接收到，一般不满足这个“发表”条件。[4]

虚构对比：甲单独对陈说“你作弊了”，无人旁听：缺少对第三人的发表。甲在只涉及三个人的私下谈话中对陈的雇主说相同的话：虽然并未面向公众，发表条件仍可能满足。但“已发表”只是一步，还不能直接宣布甲败诉。

第七步：还要看严重损害与抗辩

按照 Defamation Act 2013（2013 年诽谤法），只有发表已造成或很可能造成原告名誉的 serious harm（严重损害），相关陈述才构成该法所要求的诽谤。法律也规定 truth（真实）等抗辩。所以“有人说了难听话”并不足够；也不能把“必须向公众宣布虚假消息”当成定义。[4, 5]

第八步：Lachaux v Independent Print Ltd [2019] UKSC 27 [4]

报纸刊登了有关 Lachaux 先生对其前妻行为的指控，他认为这些文章损害了名誉。出版方在上诉中争执：2013 年法律要求的“严重损害”是否已得到证明。最高法院说明，严重损害须以事实为基础判断；法院可以结合证据和情境作合理推断。

谁赢了？为什么？Lachaux 先生赢得这次最高法院上诉：出版方的上诉被驳回，关于严重损害的认定得以维持。但该裁判解决的是争议中的门槛问题，并不是所有诽谤要件和最终赔偿均已确定的判决。[4]



土地：进入与妨碍不是一回事

第九步：先把两个英文词分开

Trespass to land (土地侵入) 通常针对没有正当理由、直接进入他人占有的土地。Private nuisance (私人妨害) 针对对土地正常使用和享有造成的重大且不合理干扰。噪声、异味或特殊的侵扰行为可能涉及后者，须结合事实判断。一个邻居不走进你的地，也可能妨碍你使用房屋。

虚构对比：未经允许穿过梅的花园走捷径，首先想到土地侵入；反复把强光照进梅的卧室，则可能考虑私人妨害。这只是选法律路径，不是已经认定胜诉。

第十步：Fearn v Board of Trustees of the Tate Gallery [2023] UKSC 4 [6]

Tate Modern 美术馆的观景平台让许多游客可以直接看到附近玻璃幕墙公寓的室内。居民以私人妨害为由起诉。最高法院讨论的是这种异常、强烈的视觉侵扰；它并不是说邻居之间所有互相看得到的情形都构成侵权。

谁赢了？为什么？公寓居民以 3 比 2 赢得最高法院上诉。多数法官认为，该观景平台的使用严重干扰了居民正常使用和享有公寓，构成可诉的私人妨害。案件发回处理适当救济；最高法院本身没有确定赔偿金额。[6]

第十一步：土地上还有一项特殊规则

教材可能提到与 Rylands v Fletcher 有关的狭窄规则，涉及某些从土地逸出的危险物。初学时只需把它认作需要单独学习的特殊法律路径；不要理解成“只要从某处流出来并造成损失，土地所有人就必然赔偿”。



动产、金钱与责任主体

第十二步：拿走笔记本电脑，问题是什么？

Goods（动产）是可以移动的物品。Trespass to goods涉及对他人占有动产的直接不法干涉；conversion涉及严重违反有权人权利地处置物品，例如把他人的电脑当作自己的卖掉。Torts (Interference with Goods) Act 1977涉及这类行为的救济等问题。[7]

虚构例子：甲未经允许拿起乙的电脑，可能提出直接干涉的问题；甲把电脑卖给别人，更明确地提出 conversion 的问题。不同事实与权利状况会影响判断，不能只靠字面翻译决定案由。

第十三步：损失的是钱，仍要找具体请求

骨折导致三周不能工作，少拿的工资是随身体伤害产生的consequential financial loss（后续财务损失）。如果没有身体受伤，也没有自己的财物受损，而只因某个决定亏钱，叫 pure economic loss（纯经济损失）。后者在过失侵权中受到重要限制；不是“有人建议错了，所以他一定赔”。

Deceit（欺诈性虚假陈述）是另一种侵权行为，针对欺诈陈述造成的损失。陈述不准确，不自动等于欺诈。欺诈的法律判断包括：说话人知道陈述为假、并不真诚相信其为真，或罔顾真假。[8]

第十四步：Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337 [8]

有轨电车公司的招股说明书称公司有权使用蒸汽动力，但实际使用还需贸易委员会批准。Peek 先生买了股票；批准后来未获准，他起诉董事欺诈。上议院依据当时认定的事实，着重看董事是否真诚相信那句话。

谁赢了？为什么？董事在上议院赢了。说法虽有误导性，但根据认定的事实，他们真诚相信它是真的，所以 Peek 先生的deceit 请求没有证明欺诈。这个结果不能推广为“不准确的投资陈述在任何其他法律规则下都不承担责任”。[8]



把各种概念放回正确的位置

第十五步：vicarious liability 不是一种新的侵权行为

Vicarious liability（替代责任）在符合特定关系和与行为之间法律联系的条件下，可能让一个人或机构为另一个人的侵权行为负责。例如，雇员在工作过程中实施某种侵权行为，雇主在一定条件下也可能负责。关键问题是誰为已经识别出的侵权行为承担责任，而不是新发现一种叫“替代责任”的身体伤害或独立侵权行为。[9]

复习路线：① 找到受影响的利益；② 选可能的侵权请求或制定法路径；③ 检查各项成立条件；④ 问谁依法负责；⑤ 最后考虑救济。personal injury（人身伤害）、negligence（过失侵权）和 vicarious liability（替代责任）位于不同的提问步骤。

常见误区，马上纠正

“有损失就有侵权”——错；仍需请求基础与要件。“发表必须面对很多人”——错；一名原告以外的接收者也可能足够。“Donoghue 已在上议院获得最终赔偿”——错；当时解决的是诉状所述事实能否支持义务。“Fearn 意味着所有窥视都违法”——错；法院判断的是异常而严重的具体侵扰。“董事陈述不准确就必然构成 deceit”——错；欺诈要件仍需证明。

用自己的话解释这两个小情境

情境 A（虚构）：酒店地面湿滑，访客摔倒。先找身体损害，再研究过失责任或场所占有人法，最后才谈赔偿。情境 B（虚构）：同学把你的自行车卖掉。先找动产权利，再研究 conversion 等请求，而不是把它叫作“精神损害型侵权”。



理解练习与答案

Check your understanding

建议先遮住答案，自己用中文说出理由，再试着读一遍关键英文词。

1. 名誉属于哪一类概念？defamation 呢？

答案：名誉是可能受保护的利益；defamation 是保护名誉的一种法律请求。

2. Donoghue 女士在上议院赢了什么？

答案：她赢得关于可能存在注意义务的上诉。相关事实仍待证明，并未因此直接获得最终赔偿。

3. 私下对雇主说陈作弊，是否一定没有“发表”？

答案：不是。雇主是陈以外的第三人，法律上的发表可能存在；还须判断严重损害等问题。

4. Lachaux 在最高法院赢得了哪一问题？

答案：严重损害门槛问题上的出版方上诉失败；不是已判给最终赔偿。

5. trespass to land 与 private nuisance 怎么区分？

答案：前者通常涉及无正当理由的直接进入；后者涉及对正常使用、享有土地的重大不合理干扰。

6. Fearn 的公寓居民为什么赢了？后来还要做什么？

答案：观景平台的异常严重视觉侵扰构成私人妨害；仍需进一步确定适当救济。

7. Derry v Peek 中谁赢了？为什么？

答案：董事赢了 deceit 之诉中的上诉：依认定事实，真诚信赖该陈述，欺诈未被证明。

8. vicarious liability 是一种保护钱的新侵权行为吗？

答案：不是。它是符合条件时让另一方为基础侵权行为承担责任的规则。



判决与法律来源

Primary sources

2026 年 10 月 4 日核查。李、陈、梅、酒店和自行车的情境为教学虚构；判例结论均按所列法院实际裁判的诉讼阶段表述。正文中的方括号编号与下列资料对应。

[1] *Donoghue v Stevenson* [1932] UKHL 100.

上议院判决：诉状事实若成立，可支持对制造商的注意义务。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[2] *Occupiers' Liability Act 1957*, section 2.

官方制定法：占有人对访客的共同注意义务。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[3] *Consumer Protection Act 1987*, Part I.

官方制定法：有缺陷产品所致损害的责任规则。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[4] *Lachaux v Independent Print Ltd* [2019] UKSC 27.

最高法院官方判决：发表与严重损害；出版方上诉失败。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[5] *Defamation Act 2013*, sections 1–2.

官方制定法：严重损害和真实抗辩；此处链接为第一条。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[6] *Fearn v Board of Trustees of the Tate Gallery* [2023] UKSC 4.

最高法院官方判决：居民的私人妨害上诉成功，救济发回处理。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[7] *Torts (Interference with Goods) Act 1977*.

官方制定法：动产侵权相关救济等。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[8] *Derry v Peek* [1889] UKHL 1.

上议院判决：欺诈要件与董事胜诉。 [阅读判决 / 法律原文](#)

[9] *Barclays Bank plc v Various Claimants* [2020] UKSC 13.

最高法院官方判决：替代责任所需关系的解释。 [阅读判决 / 法律原文](#)